P U T U S A N
Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jatmiko.
2. Tempat lahir : Lahat.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Januari 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah Lk.26 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa Jatmiko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Mei 202;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu diatas;

2. Menjatuhkan terdakwa JATMIKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan diduga berisi narkotika Gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,99 dan berat bersih 0,36 gram;
   - 1 (satu) buah dompet kecil;
   - 1 (satu) buah sekop plastik;

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   - Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Jatmiko pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16:00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari atau di tahun 2024 bertempat di Jalan Sidomulyo Gg. Setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu diatas dimana saksi Pandi Pangaribuan, Saksi Heru Syahputra dan saksi Frengki Silalahi (masing-masing anggota polri) dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran Narkotika di Jalan Sidomulyo Gg setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa Jatmiko seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Jatmiko menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu dan uang asil penjualan Narkotika sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop plastik dan pada saat ditanyai dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari temannya yang bernama Ijal untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari IJAL dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jii seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi berapa paketan yang akan dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 742/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  A. 7 (tujuh) bungkus plastik plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

  milik tersangka atas nama JATMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa banra bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jatmiko pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16:00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari atau di tahun 2024 bertempat di Jalan Sidomulyo Gg. Setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari waktu diatas dimana saksi Pandi Pangaribuan, Saksi Heru Syahputra dan saksi Frengki Silalahi (masing-masing anggota polri) dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran Narkotika di Jalan Sidomulyo Gg setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa Jatmiko seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Jatmiko menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi sabu-sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu dan uang asil penjualan Narkotika sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop plastik dan pada saat ditanyai dimana terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh narkotika tersebut dari temannya yang bernama Ijal untuk dijual.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari IJAL dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jii seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi berapa paketan yang akan dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 742/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  A. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram diduga mengandung narkotika;

  milik tersangka atas nama JATMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa banra bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pandi Pangaribuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik sebelum di persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kami melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki laki yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama Jatmiko karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berawal dimana saksi, Saksi Heru Syahputra dan saksi Frengki Silalahi (masing-masing anggota polri) dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran Narkotika di Jalan Sidomulyo Gg setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa Jatmiko seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Jatmiko menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi sabu-sabu, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu dan uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop plastik.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu sabu, uang penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sabu dan sekop plastik, bahwa 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dan uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang temannya laki laki yang bernama IJAL.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ijal dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jii seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi berapa paketan yang akan dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Frengky Silalahi, S.H. di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik sebelum di persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa serta dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya kami melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki laki yang bernama Jatmiko karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berawal dimana saksi, Saksi Heru Syahputra dan saksi Pandi Pangaribuan (masing-masing anggota polri) dari Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat maraknya peredaran Narkotika di Jalan Sidomulyo Gg setuju Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli, kemudian atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyamaran sebagai pembeli kepada terdakwa Jatmiko seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Jatmiko menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi sabu-sabu, kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu dan uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop plastik.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terdakwa adalah 1 (satu) bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu sabu, uang penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi 6 (enam) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu sabu dan sekop plastik, bahwa 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu dan uang Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang temannya laki laki yang bernama IJAL.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ijal dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jii seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi berapa paketan yang akan dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu tanda tangan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan sidomulyo gg setuju kel. Tanjung mulia kec. Medan Deli Terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu sabu, 1 (satu) buah skop plastik dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang ditangkap Polisi hanya Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membelinya narkotika jenis sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ji seharga Rp. 450.000-, (empat ratus ribu rupiah) kemudian menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa antar kepada pemesan yang membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyerahkan narkotika jenis shabu dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 742/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : B 7 (tujuh) bungkus plastik plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama JATMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan diduga berisi narkotika Gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,99 dan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polsek Medan Helvetia pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan sidomulyo gg setuju kel. Tanjung mulia kec. Medan Deli dan saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu sabu, 1 (satu) buah skop plastik dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ijal dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jii seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi berapa paketan yang akan dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membelinya narkotika jenis sabu sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ji untuk dijual dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 742/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : B 7 (tujuh) bungkus plastik plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama JATMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang ";
2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum ";
3. Unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur " setiap orang " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Setiap Orang " adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian membenarkan Terdakwa Jatmiko adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta Terdakwa Jatmiko telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, juga Terdakwa sudah dewasa secara hukum, cakap, tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 36 menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, demikian halnya dengan Pasal 38 juga menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Jatmioko tidak memiliki pekerjaan / pengangguran sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika baik itu menerima, membeli atau menjual Narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau ijin karena bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam pasal pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur ” Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar Terdakwa ditangkap Polsek Medan Helvetia pada hari Sabtu tanggal 27 januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib di jalan sidomulyo gg setuju kel. Tanjung mulia kec. Medan Deli dan saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastik bening narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 6 (enam) bungkus plastik bening sabu sabu, 1 (satu) buah skop plastik dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sabu sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ijal dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dipecah Terdakwa menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual per paket seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 742/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa : B 7 (tujuh) bungkus plastik plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, milik tersangka atas nama JATMIKO dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , maka unsur " Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan diduga berisi narkotika Gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,99 dan berat bersih 0,36 gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah sekop plastik;

Oleh karena barang bukti tersebut berbahaya dan digunakan sebagai sarana untuk melakkukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jatmiko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisikan diduga berisi narkotika Gol I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,99 dan berat bersih 0,36 gram;
   - 1 (satu) buah dompet kecil;
   - 1 (satu) buah sekop plastik;

   Dimusnahkan;

   - Uang Tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

..... Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu , tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

.....Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampinigi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H , M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)